

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1636/2533

นางนนทลี สิทธิสวัสดิ์

โจทก์

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตะวันออกฟาย

แนนนท์ จำกัด

จำเลย

นางนนทลี สิทธิสวัสดิ์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175

ความว่า เนื่องจากโจทก์และจำเลยตกลงประนีประนอมยอมความกันได้แล้ว
โจทก์ไม่พอใจจะดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป จึงขอถอนฟ้องโปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยนำโฉนดที่ดินเลขที่ 65543 ตำบลลาดยาว อำเภอ
บางเขน (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร ไปยังสำนักงานที่ดินสาขาบางเขน
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้โจทก์ดำเนินการจดทะเบียนโอนขายที่ดินให้บุคคลภายนอก
ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันพิพากษา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 38)

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 48)

คำสั่ง

โจทก์ขอถอนฟ้องเดิมในชั้นฎีกาไม่ได้ จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็น
 พับ

โจทก์ขอถอนฟ้องเดิมในชั้นฎีกาไม่ได้ จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็น
 พับ

(อากาศ บำรุงชีพ-นาม ยิ้มแย้ม-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ